



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni

La Corte, composta dai magistrati:

dott. Sofia Rotunno	Presidente
dott. Gabriele Sordi	Consigliere rel.
dott. Carlotta Calvosa	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 6305 del ruolo generale dell'anno 2021
trattenuta in decisione all'udienza del 16.3.23, vertente

tra

Parte_1 nata a Roma il 16 gennaio 1968 e residente in Lanuvio Viale
Antonio Gramsci 252 SB P1 int 5 CF *C.F._1* rappresentata e difesa
in virtù di delega in atti dall'Avv. Anna Scifoni del Foro di Velletri e presso la stessa
elettivamente domiciliata in Velletri, Viale Roma n. 110;

appellante

e

CP_1 nato a Rignano Garganico (FG) il 9.2.1964, C.F.
C.F._2, residente in Nettuno, Via Maiella 18, rappresentato e
difeso dall'avv. Nicoletta Gervasi con studio in Roma Corso d'Italia 102 ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;

appellato

con la partecipazione del Procuratore Generale.

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1064/2021 del Tribunale di Velletri il
giorno 24/5/2021.

Conclusioni

Parte_1 «- riformare la sentenza gravata nei punti sopra indicati e tenuto conto del
periodo intercorrente tra la data di iscrizione a ruolo del ricorso separativo RG 5605/2013 (

17.10.2013) e l'emissione dei provvedimenti provvisori divorzili RG 4718/2017 (19.06.2019) e della sentenza parziale sullo status divorzile (sentenza n. 12/2019 pubblicata in data 3.1.2019, passata in giudicato alla data del 4 settembre 2020 tenuto conto del termine lungo) determinare, previo congruaggio del versato, che il signor CP_1 sia tenuto a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della stessa e del figlio Per_1 la somma mensile di euro 1.000,00 (da versarsi entro il 5 di ogni mese e da intendersi rivalutabile Istat come per legge) ovvero € 800,00 (di cui € 500 per il mantenimento del figlio ed € 300 per quello della moglie) nel rispetto del brocardo civilistico per cui il meno è contenuto nel più. - prevedere a carico del signor CP_1 l'onere di partecipazione al 50 % delle spese straordinarie occorrente per il minore Per_1 come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Velletri. Con vittoria di spese e competenze di lite»

CP_1 : «rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1064/2021 del Tribunale Ordinario di Velletri pubblicata in data 24.5.2021. Con condanna alle spese di lite»

Premesso che

La coppia si è sposata in Rocca di Papa l'11.9.94 ed ha avuto i figli Persona_2 (Per_3 20/4/1999) ed Persona_4 (Genzano di Roma 19/2/2008).

Con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con richiesta di addebito, depositato innanzi al Tribunale di Velletri nell'anno 2013, la Sig.ra Parte_1 ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni « dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto; 2) La casa coniugale, sita in Lanuvio in Viale Antonio Gramsci 252 S.B. p. I int. 5 verrà assegnata alla Sig.ra Pt_1 con quanto in essa contenuto, in quanto coabitante con i figli; 3) i figli saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, previo accordo con la madre e solo compatibilmente con la volontà dei minori, ove volessero andare con il padre, senza pernottare fino a quando lo stesso non abbia una stabilità abitativa; 4) Il Sig. CP_1 contribuirà al mantenimento della moglie e dei figli mediante versamento, da effettuarsi entro il 5 di ogni mese, di un assegno di importo pari ad € 1200,00 di cui € 400,00 per la moglie ed € 400,00 per ciascuno dei due figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ^{Org} 5) il Sig. CP_1 contribuirà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche, mediche, straordinarie e ludiche dei figli, nonché a quelle sanitarie della moglie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari». Si costituiva in giudizio il Sig. CP_1 , impugnando e contestando tutto quanto ex adverso rilevato e dedotto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia... dichiarare la separazione tra i sigg. CP_1 e Parte_1

con addebito alla moglie per le motivazioni di cui in premessa, 2. disporre le modalità di affidamento all'esito di CTU psicologica al fine di accertare le condizioni psicologiche dei minori e della signora **Pt_1** per i motivi indicati in premessa, 3. nella denegata ipotesi di collocamento dei figli presso la madre, disporre un assegno di mantenimento per gli stessi che tenga conto degli effettivi redditi delle parti, e comunque non superiore ad € 500,00 mensili; 4. rigettare la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Volpi. Considerata la richiesta di addebitabilità della separazione. In via subordinata, nella denegata ipotesi che il Tribunale non ritenesse di disporre nella fase presidenziale la Ctu richiesta, stabilire: - I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambe i genitori , (...), - il padre potrà tenere con sé i figli minori (...).

In data 20 Marzo 2014, i coniugi comparivano avanti il Presidente del Tribunale di Velletri il quale sentiti gli stessi ed i rispettivi difensori adottava i provvedimenti provvisori di natura temporanea ed urgente come segue: ... « autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, affida congiuntamente i figli minori **Per_1** e **Per_2** ad entrambi i genitori che esercitano parimenti la potestà genitoriale sugli stessi, i figli minori rimangono ad abitare nell'abitazione coniugale via Dei Gramsci 252/B assegnata alla **Parte_1** facoltando il signor **CP_1** a prelevarne entro 30 gg da oggi i propri indumenti ed oggetti personali. L'altro genitore potrà vedere e trattenere i figli con sé nei giorni e nei periodi che concorderà con la moglie, due volte alla settimana.... entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli in proporzione della loro capacità patrimoniale ed al riguardo impone al signor **CP_1** il versamento a titolo perequativo di € 800,00 mensili di cui € 600,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei figli ed € 200,00 per il coniuge , da versarsi nei primi 5 giorni di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici Istat annuali ... oltre al 50 % delle spese medico – scolastiche di natura straordinaria , se concordate o, in difetto, documentate, necessarie e proporzionate alla complessiva situazione reddituale del nucleo familiare»

Espletata l'istruttoria a mezzo dei formali interrogatori delle parti, dell'escussione dei testi, c.t.u. per valutare il miglior regime di affido della prole, con la sentenza definitiva del 24.5.2021 il Tribunale veliterno, nel frattempo essendo stato avviato il procedimento di divorzio con l'adozione dei provvedimenti presidenziali e la pubblicazione della sentenza parziale sullo status, ha così deciso la causa:

«dichiara la separazione personale dei coniugi **Parte_1** CF **C.F._1** e **CP_1** (CF **C.F._3**) che hanno contratto matrimonio in data 11.9.1994 trascritto nei Registri dello Stato Civile degli atti di Matrimonio del Comune di Rocca di Papa, anno 1994, parte II, serie A, n 105 • ordina all'ufficiale di stato civile del predetto comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio • rigetta

entrambe le domande di addebito della separazione, • dispone che CP_1 contribuisca in via esclusiva al mantenimento del figlio maggiorenne Per_2 che coabita con lui al 50 % delle spese straordinarie con Parte_1 • dispone che Parte_1 contribuisca al mantenimento in via esclusiva del figlio minore Per_1 che coabita con lei oltre al 50 % delle spese straordinarie con CP_1, • assegna la casa coniugale a CP_2 di sua esclusiva proprietà, • dispone che CP_1 versi per il mantenimento della moglie la somma di euro 300,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese; compensa integralmente le spese di lite».

Contro la sentenza ha interposto appello la signora Parte_1 con ricorso depositato il 29.10.2021 lamentando che: il tribunale avrebbe dovuto contenere gli effetti del suo pronunciamento nell'arco temporale che andava dall'iscrizione al ruolo del ricorso per separazione (17 ottobre 2013) all'emissione dei provvedimenti presidenziali nel giudizio di divorzio che avevano confermato l'onere paterno il mantenimento dei figli (19 giugno 2018) per quanto atteneva alla prole e dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile sullo status (settembre 2020) per quanto atteneva i coniugi; incomprensibilmente il tribunale l'aveva onerata in via esclusiva del mantenimento ordinario del figlio Per_1 rimasto a dimorare presso di lei pur riconoscendole un assegno di mantenimento per sé a carico del coniuge; nel corso del matrimonio il signor CP_1 aveva sempre rappresentato l'unica fonte di reddito della famiglia; ella, per volere del marito, dopo essersi licenziata dal posto di lavoro, si era sempre solo occupata della gestione della casa e della crescita ed educazione dei figli e non disponeva di risorse autonome; il signor CP_1 non aveva mai percepito somme mensili inferiori a 2000 euro di media (1800 di media per 13 mensilità); nel corso del matrimonio, il marito le aveva sempre lasciato la somma mensile di € 300 che ella stessa era stata libera di utilizzare per le proprie esigenze personali; il marito aveva sempre provveduto in forma autonoma ed esclusiva a tutto quanto necessario per il ménage familiare e dunque agli acquisti alimentari, spese, utenze, imposte e tasse afferenti la casa coniugale, di proprietà della moglie (come confermato dalla stessa difesa di controparte nella comparsa di costituzione per la fase istruttoria); il tenore di vita goduto dalla famiglia era sempre stato elevato; il marito aveva sempre avuto una ottima capacità di gestione delle sostanze economiche come emergeva dalla lettura dei suoi estratti di conto corrente nei quali si dava atto anche della compravendita dei titoli e l'assenza di movimentazioni afferenti le spese di vita quotidiana a conferma dell'esistenza di ulteriori risorse non

emerse nel corso del giudizio; il marito non provvedeva da tempo al mantenimento del figlio *Per_2*, trasferitosi a vivere con lui dal settembre 2017, in quanto oramai munito di un reddito autonomo, circostanza sottaciuta dal padre ed appresa da lei sol di recente; il figlio *Per_1* frequentava in maniera non costante il padre; ella, pur sempre in cerca di occupazione, non disponeva di reddito e, fino al giugno 2018, aveva vissuto con le somme che le erano state versate dal marito per il proprio mantenimento e per quello dei due figli; il Tribunale avrebbe dovuto far salvi i provvedimenti presidenziali fino al trasferimento di *Per_2* presso il padre e tener conto che la sopravvivenza con soli 300 euro per lei e per il figlio *Per_1* dal mese di settembre 2017 fino al giugno 2018 (data dei provvedimenti provvisori divorzili) le sarebbe stata in concreto è impossibile.

Pertanto, la ricorrente formulava le conclusioni sopra trascritte.

Costituitosi in giudizio, il sig. *CP_1* ha replicato affermando che: nel rendere l'interpello egli aveva precisato che solo dal mese di maggio 2013, a causa della crisi coniugale, egli si era determinato a riconoscere alla moglie, per le sole spese personali, l'importo mensile di euro 300,00 continuando a provvedere personalmente al pagamento delle utenze domestiche, alla spesa alimentare e a tutte le necessità della famiglia; dalle sue dichiarazioni dei redditi emergeva che egli percepiva uno stipendio di euro 1500/1600 mensili; la mancata occupazione lavorativa della moglie era stata causata dal licenziamento intimatole dalla *Parte_2* presso la quale ella era impiegata e non certo per la imposizione del marito; non rispondeva al vero che la famiglia godeva di un elevato regime di vita; alcuna prova era stata fornita a dimostrazione del fatto che egli avesse ulteriori entrate rispetto al reddito da lavoro; in merito alla compravendita dei titoli, egli aveva provato di aver gestito il patrimonio azionario della sorella e del cognato della moglie (doc.ti 16, 17 e 18); inammissibile la circostanza riferita dalla ricorrente solo con il suo atto di appello in merito al fatto che il figlio *Per_2* fosse economicamente indipendente; correttamente il tribunale aveva adeguatamente valutato le capacità lavorative della ricorrente che all'epoca della separazione aveva 45 anni d'età e godeva di ottima salute potendosi così impegnare nelle attività di collaboratrice domestica e badante. Pertanto, egli invocava il rigetto dell'avversa impugnazione.

Il rappresentante della Procura Generale si è espresso per il rigetto dell'appello.

Ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. la Presidente della Sezione disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 16.3.23 con il deposito di ulteriori note cui

autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.

Motivazione

L'appellante ha ragione nell'affermare che il Tribunale, nel definire il giudizio, avrebbe dovuto espressamente riferire le sue statuizioni all'arco temporale compreso tra l'inizio del procedimento e la pronuncia dei provvedimenti adottati dal Presidente del tribunale adito per il divorzio. Ed infatti, in ossequio al principio del *ne bis in idem*, è precluso al giudice della separazione di pronunciarsi ulteriormente sulle questioni che già siano state, di nuovo, regolate nel giudizio di divorzio anche solo in via provvisoria con provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente del tribunale (Cass n. 27205/19; 3852/21). In tal senso, dunque, la sentenza di primo grado necessita di modifica, per altro lo stesso primo giudicante in motivazione avendo dato atto di aver avuto notizia dalle parti di quanto stabilito dal Presidente nel parallelo e distinto procedimento.

Riferendosi, dunque, a tale arco temporale, la Corte ritiene che quanto statuito dal Presidente del Tribunale di Velletri ai sensi dell'art 708 c.p.c. in esordio del giudizio di separazione - ovvero l'onere posto a carico del sig. **CP_1** di corrispondere mensilmente alla moglie l'assegno di € 200,00 per il suo mantenimento e l'ulteriore di € 600,00 per quello dei due figli, oltre al rimborso del 50% delle spese di lite - sia congruo alle risorse economiche del medesimo. Questi risultava guadagnare circa € 1.850,00 netti mensili ed aveva lasciato la casa coniugale assegnata alla moglie (unica proprietaria della stessa) dovendo assicurarsi una distinta sistemazione alloggiativa, solo nel mese di novembre 2021 risultando egli aver contratto un mutuo per l'acquisto dell'immobile ove oggi vive in Nettuno.

Il medesimo ha in primo grado documentato che le movimentazioni sul suo conto corrente per l'acquisto e la vendita di titoli erano effettuate per conto di suoi familiari.

Pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, sono confermati i provvedimenti presidenziali fino all'udienza tenutasi innanzi al Presidente del tribunale in sede divorzile, con revoca delle diverse statuizioni adottate in sentenza riguardo l'entità dell'assegno per il mantenimento della prole da parte del sig. **CP_1**, in quanto ogni modifica al riguardo, pur correlata allo spostamento del primogenito presso la dimora paterna, avrebbe dovuto esser oggetto di specifica istanza da rivolgersi al competente giudice del divorzio.

L'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sentenza alla sig.ra **Pt_1** per € 300,00 mensili, infine, appare equamente stimata dal primo giudice. Come detto, il sig. **CP_1** non può ritenersi ancora sollevato dal concorso al mantenimento dei figli la cui quantificazione è rimessa al giudice del divorzio (non è dimostrato che il primogenito si sia reso autonomo, in ogni caso permanendo il suo impegno nei confronti del secondogenito) e deve affrontare l'onere economico per la sua nuova sistemazione alloggiativa, mentre la sig.ra **Pt_1** proprietaria della casa coniugale ove è rimasta a dimorare, è in grado di percepire reddito mensile tra i 600 e gli 800 euro dal suo lavoro di collaboratrice domestica. Del tutto indimostrato dalla ricorrente, per altro, l'asserito elevato tenore di vita condotto in costanza di convivenza matrimoniale grazie allo stipendio del coniuge, dalla stessa asserito ammontare a circa € 1.800,00 mensili.

Stante il variegato esito del giudizio sulle diverse istanze della parte reclamante, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Non ricorrono gli estremi per irrogare alla parte appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando:

- in sol parziale accoglimento dei motivi d'appello ed in corrispondente riforma sul punto della sentenza impugnata, stabilisce che a far data dall'introduzione del giudizio di primo grado fino alla celebrazione dell'udienza presidenziale nel distinto procedimento di divorzio, la separazione dei coniugi resti regolata, riguardo l'entità degli assegni dovuti dal sig. **CP_1** alla moglie per il mantenimento della stessa e della prole, nei termini di cui ai provvedimenti adottati dal Presidente del tribunale ai sensi dell'art 708 c.p.c. in esordio dello stesso giudizio di separazione;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.3.23.

Il Consigliere est.

Dr Gabriele Sordi

Il Presidente

Dr.ssa Sofia Rotunno